

1502031-62.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL MORITA KAYO

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2158208/2020 - DEL.POL.BERTIOGA, 12153791 - DEL.POL.BERTIOGA, 1650/20/204 - DEL.POL.BERTIOGA, 2158208 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREZA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

2ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502031-62.2020.8.26.0536 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502031-62.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2158208/2020 - DEL.POL.BERTIOGA, 12153791 - DEL.POL.BERTIOGA, 1650/20/204 - DEL.POL.BERTIOGA, 2158208 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREZA ALEXANDRE XAVIER

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL MORITA KAYO

Vistos.

ANDREZA ALEXANDRE XAVIER, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 30 de junho de 2020, por volta das 00:50 horas, na Rua Aprovada 127, 1, Jardim Vista Alegre, nesta cidade e Comarca de Bertioga, a denunciada, agindo com unidade de propósitos e desígnios com PABLO RENAN PEREIRA

GUERRA, traziam consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1 (uma) porção de maconha, sem peso aferido ainda; e 26 (vinte e seis) porções de cocaína, pesando 19g; conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13, auto de constatação preliminar de fls. 12 e fotografias de fls. 10-11.

Processo desmembrado em relação a PABLO RENAN PEREIRA GUERRA, originado os autos de número 0000115-58.2021.8.26.0075 (fls. 164 e 166).

Folha de antecedentes de ANDREZA à fl. 90.

Laudo de exame químico-toxicológico às fls. 220/222.

Notificada (fl. 172), a ré apresentou resposta à acusação às fls. 177/182.

Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), a denúncia foi recebida em 14 de maio de 2021, sendo designada audiência de instrução e julgamento (fl. 183).

Na fase de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas, sendo decretada a revelia da ré, porquanto, apesar de devidamente intimada, não compareceu à solenidade.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação da ré, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, postulou pela absolvição da acusada por insuficiência de provas, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais.

Passo, assim, à análise do mérito da causa.

E adianto que a ação penal não procede.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fl. 04), no boletim de ocorrência (fls. 10/12), no auto de exibição/apreensão (fl. 16), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 15), no laudo de exame químico toxicológico (fls. 220/222), bem como na prova oral coligida.

Ocorre que, a autoria, a meu ver, não restou suficientemente demonstrada em sede judicial.

Com efeito, a testemunha ANDERSON PREZZOTO DA SILVA, policial militar, na fase investigativa, disse que "efetuvavam patrulhamento rotineiro pelo bairro Jd. Rio da Praia, trafegando pela rua Vinte e Nove; que quando converteram da rua Vinte e Nove para a rua Aprovada 127 viram, a cerca de cinquenta metros de distância, o casal suspeito, aqui presente; que no momento que se aproximavam, viu claramente o suspeito JEFFERSON passar um pacote para a suspeita ANDREZA, motivo pelo qual os abordaram; que o suspeito JEFFERSON foi revistado, nada se encontrando em seu poder; que com a suspeita ANDREZA localizaram o pacote que viu JEFFERSON passar; que ao abrir o pacote encontrou 26(vinte e seis) tubos de eppendorf contendo pó branco semelhante a cocaína e uma porção de erva esverdeada prensada semelhante a maconha, além da quantia de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais); que diante dos fatos, o depoente ministrou voz de prisão, vindo todos para esta repartição."

Contudo, em juízo, a testemunha ANDERSON PREZZOTO DA SILVA somente afirmou se recordar que um casal foi detido em um local conhecido como ponto de tráfico, mas sem se lembrar de outros detalhes. Salientou que houve uma certa confusão no local, com apreensão de drogas, mas não se recorda de como foi.

A testemunha VALDIR DE MELO SILVA JUNIOR, policial militar, na delegacia, declarou que "nesta data estava com o condutor realizando ronda de rotina trafegando pela rua Vinte e Nove, no bairro Jd. Rio da Praia; que entraram na rua Aprovada 127, local onde há tráfico de entorpecentes e viram o casal aqui presente; que no momento em que se aproximavam do casal e foram percebidos por eles, pode ver o suspeito JEFFERSON passar um pacote para a suspeita ANDREZA; que abordaram o casal, revistando-se o suspeito JEFFERSON, nada se encontrando em seu poder; que pegaram o pacote que estava com a suspeita ANDREZA e ao abrirem o pacote constataram que havia 26 (vinte e seis) "pinos" contendo pó branco semelhante a cocaína e uma porção de erva esverdeada prensada semelhante a maconha, além da quantia de

R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais); que então o condutor deu voz de prisão e todos vieram para esta repartição."

Já em juízo, a testemunha VALDIR DE MELO SILVA JUNIOR disse ter visualizado um casal na esquina. Na abordagem, encontrou uma quantidade de drogas com ele e com ela, além de uma sacola. Com ele havia dinheiro e droga. A ré parecia estar tirando o réu dali. O réu dizia que o dinheiro era referente ao auxílio emergencial. Era mais de 100 reais. Na sacola só tinha drogas. O local é ponto conhecido de tráfico de drogas. Não se recorda quais drogas foram apreendidas. Quando da abordagem, parecia que o suspeito tentava passar tudo para a ré, inclusive a sacola onde depois foi localizada a maior parte da droga. Com a ré, também foi encontrada uma outra quantidade menor do entorpecente, além daquela encontrada na sacola.

A ré ANDREZA, interrogada na delegacia, disse que "está ciente da acusação que lhe é feita; que tem quatro filhos, os quatro moram com o pai CHARLES SANTA NEVES na cidade Teixeira de Freitas/BA; que está grávida; que sobre os fatos tem a dizer que nunca viu os policiais anteriormente; que não é verdade que JEFFERSON lhe passou um pacote; que não estava com nada em seu poder; que os policiais militares acharam o pacote do outro lado do muro no terreno onde estavam em frente" (fl. 08).

Em juízo, a acusada ANDREZA, apesar de devidamente intimada (fl. 219), deixou de comparecer na audiência, sendo decretada a sua revelia, com fundamento no art. 367 do CPP.

Pois bem.

A despeito de ter havido elementos suficientes a embasar a denúncia e o prosseguimento do feito, não foi produzida, em juízo sob o crivo do contraditório, prova suficiente da prática do crime narrado na inicial pela ré.

Com efeito, enquanto a testemunha ANDERSON não se recordou dos detalhes da ocorrência, a testemunha VALDIR apresentou um relato distinto daquele narrado na fase policial, quando mencionou que somente fora encontrada a sacola com a acusada, sem outras quantidades menores de entorpecentes.

Além disso, o próprio policial VALDIR mencionou que, ao chegar ao local, a ré parecia que tentava retirar seu companheiro dali, tendo este repassado aquilo que carregava para a acusada ao notar a aproximação policial, tudo a indicar que a ré realmente não se encontrava em situação de traficância ilícita de entorpecentes. Bem se vê, portanto, que não se confirmaram em juízo os elementos informativos colhidos na etapa policial, revelando-se insuficiente o manancial probatório para a prolação da sentença condenatória.

De mais a mais, verifico que o acusado PABLO RENAN PEREIRA GUERRA, em relação ao qual o feito foi desmembrado, dando origem os autos de número 0000115-58.2021.8.26.0075, também foi absolvido pelo mesmo fato por insuficiência de provas, após a colheita da mesma prova oral, o que só reforça a conclusão aqui alcançada.

Sendo assim, diante da fragilidade do conjunto probatório acima descrito, a improcedência da pretensão contida na denúncia é medida que se impõe.

A propósito, é firme a jurisprudência no sentido de que: "Para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação". (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT549/348)

Nesse cenário, a despeito da gravidade dos fatos imputados à acusada, isso não é razão suficiente para assumir o risco do erro judiciário de se condenar uma inocente, considerando a fragilidade do conjunto probatório.

Assim, diante dessa insuperável dúvida, tenho que a única solução cabível na presente hipótese é absolvição da ré, por insuficiência de provas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo".

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a acusada ANDREZA ALEXANDRE XAVIER da imputação do cometimento de crime descrito na denúncia (artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06).

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06.

Expeça-se certidão de honorários, conforme valor da tabela vigente, caso o patrono da ré tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.
Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.
Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Bertioga, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA